

Le Tribunal Administratif approuve la Moby

Une double procédure

La direction de la Moby Line, représentée par Fabien Paoli, président de Moby France, estime que l'OTC doit à la compagnie « 750 000 euros ». Cette somme correspond, selon F. Paoli « *aux rotations effectuées depuis la création de la ligne, jusqu'à novembre 2010* ».

L'avocat de la Collectivité Territoriale de Corse, Me Guillaume Devolvé, reproche à la compagnie de ne pas avoir présenté de compte d'exploitation, ni de documents prouvant que la société est en règle avec ses obligations sociales et fiscales.

Par ailleurs, des syndicats des compagnies concurrentes, font remarquer que la Moby France **n'a pas déposée ses comptes** au tribunal de commerce de Bastia -à la date de l'audience- comme la loi lui en fait obligation.

De son côté, F. Paoli estime que " *le manque à gagner met la ligne en danger* ". D'autant plus que la compagnie a décidé de réaliser " *quatre rotations par semaine* ", alors que les conventions signées entre les compagnies et l'OTC prévoient un minimum d'une rotation, en basse saison.

La Collectivité Territoriale de Corse a la possibilité de faire appel de la décision du Tribunal Administratif (TA) devant le conseil d'Etat. Cet appel n'est pas suspensif.

Convention et subvention sont donc les deux mamelles de *l'aide sociale*. Elles sont liées, mais l'OTC refuse les deux à la Moby Line.

La convention

C'est un contrat qui lie les compagnies signataires et l'OTC. L'ancienne majorité de droite à l'assemblée de Corse a refusé de signer une convention, " *trois semaines avant les élections de mars 2010* ". La nouvelle majorité de gauche refuse de signer, arguant du fait qu'elle entend supprimer l'aide sociale pour tout le monde. Du coup, pas de convention, pas de subvention.

La subvention

Cette convention fixe le nombre de rotations minimum et le montant de la subvention, en fonction de la ligne effectuée. Pour les lignes de Toulon et de Nice, vers la haute Corse (Bastia et Balagne) : 12 euros par passager social transporté. Pour les lignes vers Ajaccio, le montant est de 17 euros. A ce jour, deux compagnies ont signé une convention, la Corsica Ferries France (Toulon et Nice) et la SNCM. (Nice).

Bien que naviguant depuis le début Avril, la Moby Lines n'est couverte par aucune convention et ne touche aucune subvention, d'où son référé devant le Tribunal Administratif de Bastia. Une *aide sociale* sur la sellette. Plusieurs voix à gauche, se sont élevées pour critiquer le principe de *l'aide sociale*. Cette subvention, selon plusieurs hommes politiques de gauche et de syndicalistes "*aspire la clientèle de Marseille vers Toulon*", ce qui a une lourde conséquence financière: "*l'assemblée de Corse paye deux fois*". Un **D**élégation de **S**ervice **P**ublique (DSP) sur les lignes de Marseille et l'aide sociale sur Toulon et Nice.

L'actuelle majorité de gauche à l'assemblée de Corse propose un plan à trois étages :

- Supprimer la subvention d'aide sociale sur les lignes Toulon-Nice-Corse.
- Supprimer les subventions du service " de base " (haute saison) sur Marseille-Corse.
- Etendre l'actuelle DSP en cours sur les lignes de Marseille, également sur les

lignes de Toulon. Avec une nuance de taille. La future DSP ne concernerait que le service de base (basse saison et un minimum toute l'année), **seulement pour les cargos mixtes**. Les car-ferrys seraient exclus de toute subvention.

Le débat est loin d'être tranché, car la majorité actuelle n'est que relative. Les débats, sans vote, du vendredi 26 novembre ont montré les lignes de fracture : des nationalistes qui volent au secours de la Corsica Ferries France, estimant que " *le projet de l'OTC risque de la couler* ". Donnant " *un monopole à la SNCM* ", dernier argument repris par une partie de la droite. (Cf. Corsica Sera du 26 Novembre 2010.)

Rupture rapide ou progressive ?

La disparition de la subvention d'*aide sociale* est considérée, par les observateurs, comme inéluctable. La question qui se pose est " *dans quels délais* " ? L'assemblée de Corse devrait revenir sur ce thème, avant la fin de l'hiver. Mais en attendant, l'aide sociale est toujours là et l'action de Moby Lines, devant le TA de Bastia, s'appuie sur cette réalité.

Un " gâteau " à partager.

Que la Moby Lines touche ou non sa part d'aide sociale, ne changera rien aux finances de l'Office des Transports de la Corse. Cette subvention est désormais plafonnée à 16 millions d'euros par an pour l'ensemble des lignes entre Toulon-Nice et la Corse. Le " gâteau " 'est plus extensible, comme depuis la création de l'aide sociale, en 2002. Jusqu'à la fin 2009, plus les compagnies transportaient de passagers, plus elles avaient de chance de transporter des "*passagers sociaux* " (résidents en Corse, personnes âgées, familles nombreuses...).

Tout accroissement du trafic débouchait sur un accroissement du montant des

subventions versées par l'OTC. Cette "course à l'échalote" mettait en danger les caisses de l'Office et déséquilibrait l'exploitation des lignes de Marseille.

Si le TA de Bastia oblige l'OTC à signer une convention avec la Moby Lines et à lui verser sa part de subvention pour 2010, cela ne changera rien à la masse globale de la subvention. De manière prévisionnelle, les deux compagnies actuellement signataires se partagent le " gâteau ". Environ 15 millions d'euros pour la Corsica Ferries France et environ 1 million pour la SNCM. Si la Moby Lines obtient gain de cause, elle touchera un peu plus de 750 000 €, au prorata des passagers transportés. Les deux autres compagnies verront leur subvention baisser un peu. Tout cela est dérisoire par rapport à ce qui se joue, dans les prochains mois sur la redéfinition de la totalité du système de subvention entre les trois ports du continent français et les six ports de Corse.

Pour ce qui est de l'avenir de l'aide sociale, la Moby Lines a exprimé sa position par deux fois, sur les antennes de France 3 Corse (« Corsica Sera » du 2 avril et du 16 novembre 2010). " *Nous sommes pour l'aide sociale à tout le monde ou à personnes* ". Le PDG de la Moby Lines, Vincenzo Onorato et son représentant en Corse, le Pdt de Moby France, Fabien Paoli, disent la même chose.